עין משפט נר מצוה

א א מיי' פי"א מהלכות נדרים הלכה ט סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ה:

◆

מוסף רש"י

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו. לבדוק את הסוטה ואם טהורה היא יהא שלום ביניהם, **אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה.** שכתב במגילה יתן ה' אותך וגו', כדכתיב (במדבר ה) וכתב את האלות האלה (סוכה נג:). **ימחה על המים.** דכתיב בסוטה ומחה אל מי המרים, והרבה הזכרות בפרשה ואפילו הכי כתיב ומחה כו' (מכות יא. ובעי"ז חולין קמא.).

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה. ואינו מופר עד שיפרו שניהם (כתובות לט.).

◆

פירוש הרא"ש

שן תותבת היתה לה. שנשבר אחד משיניה והושיבה לה שן של זהב במקומה: ימותו כל בני אלמנה. בני אלמנות אין להם אב להדריכם בדרך ישרה ואינן בני תרבות כמו זה הנודר: ואל יזוז שמעון ממקומו. לזלזל בכבוד תורתו ולא דמי להשקאת סוטה שקינא לה בעלה לשם שמים על שראה בה שהיתה עוברת על דת יהודית: עד שתראי מאום שבך. כמו מאומה אם יש בך שום דבר יפה: סגלגל. עגול ומכוער הוא: דומה לאניצי פשתן. נפולות וכרוכות זו בזו: טרוטות. עגולות: בלום. סתום כווץ ונראה סתום: כפולות. גדולות ונראות כאילו הן כפולות: שקוט. קצר כדתנן בבכורות גבי מומין צוארו שקוט: יפה אתם קוראין אותה לכלוכית. כלומר שמה נאה לה לפי מומין שבה: ושרייה. מפני שמה שמצא לה שהוא יפה לה: בשילי לי תרין טלפחין. כלומר דבר מועט שכן דרך לשון בני אדם לומר על דבר מועט א' או ב' והיא היתה שוטה והבינה הדבר כפשוטו: אמר לה בשילי לי גריוא. כלומר הרבה: אייתי לי בוציני. אבטיחין מתרגמינן בוציני ובכתובות (דף פג:) בוצינא טבא מקרא: תרתין שרגין. ב' נרות שגם הם נקראים בוציני: תברי יתהון על בבא. צוה לשברם על הדלת והיא שברתם על ראש בבא בן בוטא שהיה גדול הדור: שני בנים כבבא. כנגד שני נרות:

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה. בת י"ג והביאה ב' שערות קרויה נערה עד שיעברו עליה ששה חדשים משהביאה ב' שערות ואז קרויה בוגרת ויצתה מרשות אביה וימי משך נערותיה אביה ובעלה מפירין נדריה וכן בימי קטנותה בשנה הסמוכה לגדלות אם ידעה לשם מי נדרה דנדרה נדר מן התורה כדאיתא בפרק יוצא דופן דמופלא סמוך לאיש דאורייתא:

ר"ן

שן תותבת. שנפלה שינה והושיבה שן אחרת במקומה: **ימותו כל בני אלמנה.** קלל הבעל שימות ותהא אשתו אלמנה ועוד קלל בניו שיקראו בני אלמנה לאחר מיתתו שימותו גם הם: **והא האי לזילותא הוא דאכוון.** וכיון שכן לרוק בגופו של רבן שמעון בן גמליאל נתכוון: **על מנת שתראי מום יפה שביך.** אסרה בהנאתו אם תוכל להראות שום דבר נאה בה לר' ישמעאל ברבי יוסי. מום כמו מאום כדכתיב (איוב לא) ובכפי דבק מאום והוא כמו מאומה. ושרייה שלא מצא שום דבר נאה. ואית דגרסי עד שתראי מום יפה כלומר שתהא אסורה עד שתראה היא דבר נאה בגופה לר' ישמעאל וכשראה ר' ישמעאל שמה נאה לה התירה: **סגלגל.** עגול: **טרוטות.** עגולות: **בלום.** סתום כמו אוצר בלום (בבא בתרא דף נח.): **כפולות.** גדולות: **שקוט.** קצר כדתנן בבכורות (דף מג:) צוארו שקוט: **צבה.** נפוח: **בוציני.** תרגום של אבטיחים [עי' במדבר יא]: **שרגי.** נרות דמתרגמינן בוציניא(ד): **תבריניהו אבבא.** מתוך שהיה כעוס על מעשיה אמר לה דלתבריניהו אדשא והיא חשבה שתשברם בראש בבא בן בוטא: **שני בנים כבבא.** כנגד תרין שרגי. ואייתי הכא האי עובדא לאשמועינן חסידותיה דבבא בן בוטא כי היכי דאייתי הכא עובדא דרבן שמעון בן גמליאל ודרבי ישמעאל:

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה. אפילו נדרים שנדרה בעודה פנויה דארוס מיפר בקודמין בשותפותיה דאב כדאיתא בגמ'(ה). ונערה דנקט לאפוקי בוגרת שאין לאביה רשות בה ואינו מיפר נדריה וארוס נמי בלא שותפותיה דאב לא מצי מיפר אבל ה"ה נמי דבת י"א שנה שנדריה נבדקים(ו) דאב וארוס מפירין נדריה:

הפר

גמרא

תנא שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי ישמעאל שן של זהב משלו כי שכיב רבי ישמעאל פתח עליה ההוא ספדנא הכי בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה המלבישכן וכו' ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולר"ש ר' יהודה טעים אמר ק"ו [א]ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק ואני על אחת כמה וכמה ר"ש לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו (א) ועוד כי היכי דלא לתרגלי למינדר ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי בו ברשב"ג אתת (ב) ורקק אלבושיה א"ל רב אחא מדפתי לרבינא והא האי לזילותא קא מיכוין א"ל מירק על (ג) מני דרשב"ג זילותא רבתא היא ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי (ד) מום יפה שביך לר' ישמעאל בר' יוסי אמר להם שמא ראשה נאה אמרו לו סגלגל (ה) שמא שערה נאה דומה לאניצי פשתן שמא עיניה נאות טרוטות הן שמא אזניה נאות כפולות הן שמא חוטמה נאה בלום הוא שמא שפתותיה נאות עבות הן שמא צווארה נאה שקוט הוא שמא כריסה נאה צבה הוא שמא רגליה נאות רחבות כשל אווזא שמא שמה נאה לכלוכית שמה אמר להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין ושרייה ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא אמר לה בשילי לי תרי טלפי בשילה ליה תרי (ו) טלפי רתח עלה למחר אמר לה בשילי לי גריוא בשילה ליה גריוא אמר לה זילי אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר לה זילי תברי יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא אזלת ותברת יתהון על רישיה אמר לה מה הדין דעבדת אמרה ליה כך ציוני בעלי אמר את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא:

הדרן עלך רבי אליעזר

(ב)**נערה** [א]המאורס' אביה ובעלה מפירין נדריה

הפר

רש"י

שן תותבת. שנפלה שינה והושיבה שן אחר באותו מקום ועומד בכיעור: **ועשה לה ר' ישמעאל שן.** באותו מקום של (ז) זה משלו והיינו שייפוה: **בכינה.** עליו: **ימותו כל בני אלמנה.** כלומר ימות הבעל ותהא היא אלמנה ואח"כ ימותו בניה: (ח) **לא יזוז שמעון ממקומו.** שיטעום תבשילה ולהכי לא רצה לטעום כי היכי דלא לירגלי למידר שלא יהיו קלים בנדרים: **האי לזילותא.** דרשב"ג קמיכוון וכל כמה דלא ירקא באנפיה ממש ליכא זילותא ואי לא לא הוה מותרת דאיהו על דעת כן אמרה כדי לזלזלו: **א"ל מירק** (ט) **לר"ג זילותא רבה היא.** דאדם חשוב הוא: (י) **מום יפה שביך.** דמשום שהיה בה כ"כ מומין קאמר לה אם יש בה שום דבר יפה: **שמא ראשה נאה.** ולכך הדירה שתראהו לו: **סגלגל.** דומה לאניצי פשתן שראשיהן סגלגלים עגולין: **טרוטות.** רכות: **בלום.** סתום: **צוארה שקוט.** שראשה מונח בין כתיפותיה: **אמר להן יפה אתם קורים אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין.** זה השם יפה לה והיינו ודאי (כ) מום יפה שבה ועל דעת כן הדירה שתודיעני אותו דבר יפה דשמה יפה לה ששמה לכלוכית ואיהי נמי מלוכלכת. ע"א יפה אתם קורין אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין דכיון דאין בה דבר יפה להראות ודאי על דעת כן הדירה בעלה שהיה יודע שאין בה דבר יפה ואין יכולה להראות והואיל ואין בה שום דבר יפה נמצא שאין הנדר חל עליה: **בשילי לי תרי טלפי.** שני רגלי בהמה ובישלה ב' עדשים שלא היתה מכרת בלשונות שלהם בא"י לא היו טוענין כך. ואית דגרסי בשילי (ל) טלופחי כלומר מעט עדשים שכן אדם נוהג לומר ואיהי סברה דשתי עדשים קאמר לה ובשלה לו שתי עדשים בלבד ולא רצתה לשנות על דבריו: **ורתח עלה.** למחר אמר אי אמינא לה נמי תרי תעביד לי (מ) כאיתמל ואמר לה בשילי לי גריוא מידה גדולה דסבר כי היכי דתטרח עלה דמילתא ולא תבשיל אלא כדי סעודה: **תרי בוציני.** לשון (נ) שני שרגי שני מנורות דתרוייהו נקראו בוציני בלשון ארמי: **תבריניהו על רישא דבבא.** על ראש הפתח ומחמת כעס אמר לה ואיהי סברה דקאמר לה למיתבר יתהון על רישא דבבא בן בוטא דהוה יתיב תמן:

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה. ולהכי נקט נערה דדוקא נערה שהיא ברשות אביה (ס) כדאמרי' נמי במס' כתובות(ג) האב זכאי בקדושי בתו ובמעשה ידיה ובמציאתה ובהפרת נדריה בזמן שהיא נערה ומפיק לה מהאי קרא:

הפר

מסורת הש"ס

א) [שבת קטז. סוכה נג: מכות יא. חולין קמא.], ב) לקמן עד: יבמות כט: כתובות לט. מו: קדושין ד., ג) [דף מו:], ד) [במדבר ח], ה) [לקמן סז:], ו) [נדה מה:],

◆

הגהות הב"ח

(א) גמ' שמעון ממקומו כי היכי כצ"ל ותיבת ועוד נמחק: (ב) שם ורקקה אלבושיה ושרייה א"ל רב אחא: (ג) שם על מאניה דרשב"ג: (ד) שם שתראי מאום יפה שביך: (ה) שם סגלגל (שמא שערה נאה) תא"מ ונ"ב בפי' רש"י ל"ג ליה: (ו) שם תרי טלפחי רתח עלה: (ז) רש"י ד"ה ועשה לה וכו' של זהב משלו והיינו: (ח) ד"ה ימותו וכו' בניה הס"ד ואח"כ מ"ה ואל יזוז: (ט) ד"ה א"ל מירק לרשב"ג על מאניה זילותא רבתה היא לאדם: (י) ד"ה מאום יפה: (כ) ד"ה אמר להן וכו' והיינו ודאי מאום יפה שבה: (ל) ד"ה בשילי לי וכו' ואית דגרסי בשילי תרי טלופחי כלומר: (מ) ד"ה ורתח וכו' כאתמול ואמר וכו' ולא תבשל אלא: (נ) ד"ה תרי בוציני לשון אבטיחים מתרגמינן בוציניא ואייתית ליה תרי שרגי שני מנורות כצ"ל: (ס) רש"י ד"ה נערה וכו' ברשות אביה דכתיב בנעוריה בית אביה וכדאמרינן נמי במסכת:

◆

תוספות

האי לזילותא מכוון. והרי אין [כאן] זילזול ומשני דשפיר הוי זילזול: **עד שתראי מום יפה.** כלומר יפה מאום שום דבר יפה כמו ובכפי דבק מאום (איוב לא): **סגלגל.** עגול: **טרוטות.** פירושו עגולות: **כפולות.** פירושו גדולות: **בלום.** סתום: **שקוט.** קצר כדתנן בבכורות (דף מג:) צוארו שקוט: **צבה.** ונראה שהוא נפוח: **ושרייה.** שהיה בה דבר יפה ששמה הגון ויפה לה: **בוציני.** אבטיחים: **שרגי.** נרות דמתרגמינן בוציני: **תברינהו אבבא.** בכעס אמר לה לשבור אותם על הדלת והיא היתה סבורה שאמר לה לשבור אותם על ראש בבא בן בוטא: **שני בנים.** כנגד שני שרגי:

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה. בשותפות ונערה הוי מבת י"ב שנים וששה חדשים ומשם ואילך היא בוגרת ולכך נקט נערה למעוטי בוגרת דבוגרת אינה עוד ברשות האב: אביה ובעלה מפירין נדריה. ובגמרא מפרש טעמא: